

0063724-32.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3471/2017 - 1º

Distrito Policial - Sé, 989/2017 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RENATO DE ARAUJO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0063724-32.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0063724-32.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3471/2017 - 1º

Distrito Policial - Sé, 989/2017 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS RENATO DE ARAUJO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

CARLOS RENATO DE ARAÚJO e ADRIANO SILVA BRITO, qualificados nos autos, foram

denunciados como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei n.11.343 de 23 de agosto de 2006, porque, segundo o Ministério Público, no dia 20 de julho de 2017, por volta da 11h50min, sob o Viaduto Antônio Nakashima, sem número, Sé, nesta Capital, próximo a Escola Estadual São Paulo, nesta Capital, os acusados, agindo em concurso e com identidade de propósito, sendo que o primeiro trazia consigo e expunha à venda, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 35 (trinta e cinco) porções de "crack", derivado de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 16/17.

Inicialmente, o corréu Carlos Renato de Araújo, citado por edital, não compareceu em juízo nem constituiu defensor, sendo declarada sua revelia e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 182).

Por seu turno, o réu Adriano foi notificado (fls. 181) e apresentou defesa preliminar (fls. 187/188). Deste modo, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 194), tendo sido condenado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor unitário (fls. 240/244) - condenação mantida pela E. Instância Superior.

O corréu CARLOS foi pessoalmente citado (fls. 359), com oferecimento de resposta à acusação pela Defensoria Pública (fls. 373/375), ratificando-se o recebimento da denúncia, com designação de audiência de instrução.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu (fls. 468/469).

Em alegações finais, o Ministério Público, requereu a condenação com fixação da pena acima do mínimo legal (fls. 473/477). A Defensoria Pública, nomeada para o réu, arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento da qualificadora de proximidade de escola, fixação de regime diverso do fechado e direito de apelar em liberdade (fls. 481/484).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo pericial (fls. 219/221) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria encontra respaldo na prova produzida.

Os policiais ouvidos, em juízo, Tiago Fernando Pinheiro e Bruno Ota Duarte, confirmaram, em juízo (fls. 468/469), que estavam em breve campanha pelo local dos fatos, ponto conhecido pela venda de entorpecentes, quando a certa distância, viram indivíduos se aproximarem e entregarem algo para os réus, recebendo algo em troca. O local é um descampado que fica embaixo de um viaduto. No momento da abordagem, além dos réus, havia três outras pessoas no local, que seriam usuários e se evadiram no momento da abordagem. Em abordagem, encontraram entorpecentes (porções de crack) e quantia em dinheiro com os réus.

Em interrogatório judicial, o réu Carlos negou a prática do crime. Sua versão, contudo, ficou isolada nos autos e não resiste à força do convencimento produzido

pelas palavras das testemunhas e demais provas produzidas no curso do processo, nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade ou forma de acondicionamento da droga e circunstâncias da apreensão.

Por motivo de isonomia, na linha do quanto já decidido em relação ao corréu ADRIANO, não restou caracterizada a causa de aumento do inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06. O réu encontrava-se embaixo de viaduto, em área verde, sem que houvesse fluxo de estudantes no local para condição necessária de ingressarem no estabelecimento de ensino.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas em relação ao réu Adriano, de acordo com o sistema trifásico.

Atento às circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, por ser o corréu CARLOS reincidente (condenação definitiva pela 31ª Vara Criminal desta Capital – autos nº 66243/2016 – fls. 223/229), aumento sua pena em 1/6, alcançando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-se definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, uma vez que, por força da reincidência, o réu não faz jus ao benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e diante da reincidência, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Fica estabelecido o dia-multa no mínimo legal, ante a modesta situação econômica do réu (Lei nº 11.343/06, art. 43, “caput”).

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e, por conseguinte, CONDENO CARLOS RENATO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Faculta-se o recurso em liberdade, eis que ausentes motivos para a decretação da custódia cautelar do acusado.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e do artigo 63 da lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c) promova-se

vista ao Ministério Público.

P.I.C.

São Paulo, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA